

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3024/2556

พนักงานอัยการจังหวัดเชียงราย
นางเกียงคำ หน่อชัด กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 360

ป.พ.พ. มาตรา 1304 (2)

ป.ที่ดิน มาตรา 9, มาตรา 108

ทางหรือถนนซึ่งเป็นทรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน อันจะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตาม ป.พ.พ. มาตรา 1304 (2) ย่อมต้องเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินซึ่งใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน หาได้หมายความว่ารวมถึงทางหรือถนนอันเป็นทรัพย์สินของเอกชนหรืออยู่ในที่ดินของเอกชนด้วยไม่ เว้นเสียแต่เจ้าของที่ดินซึ่งเป็นเอกชนจะได้อุทิศให้เป็นทางสาธารณประโยชน์แล้ว เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าทางพิพาทอยู่ในเขตที่ดินของจำเลยที่ 2 แม้มีชาวบ้านใช้ทางพิพาทเข้าออกไปทำนา ทำสวน ทำไร่และขนพืชผลทางการเกษตรมาเป็นเวลานานไม่ต่ำกว่า 50 ปี แต่ไม่มีพยานปากใดเบิกความว่า เจ้าของที่ดินได้อุทิศหรือยกทางพิพาทให้เป็นทางสาธารณประโยชน์แล้ว การใช้ทางพิพาทเฉพาะผู้ที่มีที่ดินอยู่ด้านในถัดจากที่ดินของจำเลยที่ 2 จึงเป็นลักษณะการถือวิสาสะหรือการใช้ทางจำเป็นหรือภาระจำยอมเท่านั้น มิใช่เป็นการใช้ทางพิพาทเพื่อการสัญจรไปตามปกติของพลเมืองหรือประชาชนหมู่มากรโดยทั่วไป ทั้งโจทก์ก็มิได้นำสืบให้เห็นว่าทางพิพาทมิได้สิ้นสุดเพียงในที่ดินของจำเลยที่ 2 เท่านั้นหรือเชื่อมต่อกับทางสาธารณประโยชน์อื่นด้วย พยานหลักฐานของโจทก์ที่นำสืบมายังฟังไม่ได้ว่าทางพิพาทเป็นสาธารณประโยชน์อัน

เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตาม ป.พ.พ. มาตรา 1304 (2) หรือเป็นที่ดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 2 การกระทำของจำเลยทั้งสองที่เข้าไปทำนาและ ปลุกต้นกล้วยในทางพิพาทจึงไม่เป็นการร่วมกันทำให้เสียหาย ทำลาย ทำให้เสื่อมค่า หรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์ที่ใช้หรือมีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์หรือเข้าไปยึดถือ ครอบครองที่ดินของรัฐตามฟ้อง

โจทก์ฟ้องและแก้ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91, 360 ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2479 มาตรา 9, 108 ทวิ วรรค สอง ให้จำเลยทั้งสองและบริวารออกจากที่ดินที่ยึดครอบครอง

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 5 พิพากษากลับว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวล กฎหมายที่ดิน มาตรา 9 (1), 108 ทวิ วรรคสอง ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 360 ประกอบมาตรา 83 การกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อ กฎหมายหลายบทให้ลงโทษฐานร่วมกันทำให้เสียทรัพย์ที่ใช้หรือมีไว้เพื่อ สาธารณประโยชน์ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุกคนละ 1 เดือน และปรับคนละ 3,000 บาท ไม่ปรากฏว่าจำเลยทั้ง สองเคยต้องโทษจำคุกมาก่อน โทษจำคุกจึงให้รอการลงโทษไว้คนละ 1 ปี ตาม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 หากจำเลยทั้งสองไม่ชำระค่าปรับ ให้จัดการตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 ให้จำเลยทั้งสองและบริวารออกจากที่พิพาท

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่มีได้โต้เถียงกันในชั้นนี้ฟังเป็นยุติว่า นายดีบ
เป็นเจ้าของที่ดินตามโฉนดเลขที่ 8805 ตำบลแม่เย็น อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
เนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน 96 ตารางวา ซึ่งรับโอนมาจากนายจันทร์ บิดา จำเลยที่ 2 เป็น
เจ้าของที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3 ข.) เลขที่ 266 หมู่ที่ 8
ตำบลแม่เย็น อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เนื้อที่ 6 ไร่ 3 งาน 13 ตารางวา โดยนาง
เหลียว มารดา ยกให้เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2545 ระหว่างที่ดินของนายดีบด้าน
ตะวันออกและที่ดินของจำเลยที่ 2 ด้านทิศตะวันตกมีทางพิพาทซึ่งกว้างประมาณ 4
เมตร ยาวประมาณ 40 เมตร เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2549 จำเลยที่ 1 พี่สาวของ
จำเลยที่ 2 ซึ่งทำนาในที่ดินของจำเลยที่ 2 ว่าจ้างบุคคลอื่นไถนาในที่ดินรูกกล้าทาง
พิพาทกว้างประมาณ 2 เมตร ยาวตลอดแนว 40 เมตร และต่อมาจำเลยที่ 1 ปลุกต้น
กล้วยลงบนทางพิพาท ชาวบ้านหลายคนซึ่งไม่สามารถใช้ทางพิพาทได้แจ้งต่อนายละ
ผู้ใหญ่บ้านท้องที่ วันที่ 20 มิถุนายน 2549 นายละจึงเข้าร้องเรียนต่อนายรุจ ปลัด
อำเภอพาน และร้องทุกข์ต่อพันตำรวจโทวิชญ์ พนักงานสอบสวน ให้ดำเนินคดีแก่
จำเลยที่ 1 วันที่ 28 กันยายน 2549 นายอำเภอพานแจ้งให้สำนักงานที่ดินจังหวัด
เชียงราย สาขาพาน ตรวจสอบ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาพาน ตรวจสอบ
แล้วรายงานนายอำเภอพาน นายอำเภอพานแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะ
กรรมการตรวจสอบแล้วเสนอรายงานต่อนายอำเภอพาน โดยเชื่อว่าทางพิพาทเป็น
ทางสาธารณประโยชน์ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2549 นายอำเภอพานมีหนังสือแจ้งให้
จำเลยที่ 2 ปรับสภาพที่ดินให้กลับสู่สภาพเดิม แต่จำเลยที่ 2 ไม่ปฏิบัติตาม วันที่ 12
ธันวาคม 2549 นายอำเภอพานมอบอำนาจให้นายรุจเข้าร้องทุกข์ต่อพันตำรวจโท

แสง พนักงานสอบสวน ให้ดำเนินคดีแก่จำเลยทั้งสอง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร
อำเภอพานขอให้สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาพาน ตรวจสอบรังวัดแนวเขต
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาพาน ตรวจสอบแล้วมีหนังสือแจ้งผู้กำกับการ
สถานีตำรวจภูธรอำเภอพาน

มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสองว่า จำเลยทั้งสองร่วมกัน
กระทำความผิดตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 5 หรือไม่ เห็นว่า ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1304 บัญญัติว่า " สาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้น รวม
ทรัพย์สินทุกชนิดของแผ่นดินซึ่งใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์
ร่วมกัน เช่น (1) ที่ดินรกร้างว่างเปล่า และที่ดินซึ่งมีผู้เวนคืนหรือทอดทิ้งหรือกลับมา
เป็นของแผ่นดินโดยประการอื่น ตามกฎหมายที่ดิน (2) ทรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้
ร่วมกัน เป็นต้นว่า ที่ชายตลิ่ง ทางน้ำ ทางหลวง ทะเลสาบ (3) ทรัพย์สินใช้เพื่อ
ประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ เป็นต้นว่า ป้อมและโรงทหาร สำนักราชการบ้าน
เมือง เรือรบ อาวุธยุทโธปกรณ์ " จากบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวเห็นได้ว่า ทาง
หรือถนนซึ่งเป็นทรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน อันจะเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดิน ตามมาตรา 1304 (2) ย่อมต้องเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินซึ่งใช้เพื่อ
สาธารณประโยชน์ หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน หาได้หมายความว่ารวมถึงทาง
หรือถนนอันเป็นทรัพย์สินของเอกชนหรืออยู่ในที่ดินของเอกชนด้วยไม่ เว้นเสียแต่
เจ้าของที่ดินซึ่งเป็นเอกชนจะได้อุทิศให้เป็นทางสาธารณประโยชน์แล้ว เมื่อหลักฐาน
เดิมที่ดินทั้งสองแปลงอยู่ติดกันโดยไม่จดทางสาธารณประโยชน์ ย่อมพึงได้ว่าทาง
พิพาทมิใช่เป็นทางสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันมาแต่เดิมก่อนการเข้าครอบครองทำ
ประโยชน์ในที่ดินโดยถูกต้องตามกฎหมายแต่อย่างใด กับได้ความตามหนังสือ
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาพาน ประกอบการนำชี้แนวเขตที่ดินของนาย
จันทร์และจำเลยที่ 2 ว่า ทางพิพาทอยู่นอกเขตโฉนดที่ดินเลขที่ 8805 อีกด้วย เช่นนี้
พึงได้ว่าทางพิพาทอยู่ในเขตที่ดินของจำเลยที่ 2 แม้โจทก์จะมีพยานบุคคลหลายคน

มาเบิกความยืนยันว่า ชาวบ้านใช้ทางพิพาทเป็นทางเข้าออกไปทำนา ทำสวน ทำไร่ และขนพืชผลทางการเกษตรมาเป็นเวลานานไม่ต่ำกว่า 50 ปี แต่ไม่มีพยานปากใด เบิกความว่า เจ้าของที่ดินได้อุทิสหรือยกทางพิพาทให้เป็นทางสาธารณประโยชน์แล้ว ทั้งการใช้ทางพิพาทก็เพียงเฉพาะผู้ที่มีที่ดินอยู่ด้านในถัดจากที่ดินของจำเลยที่ 2 เพื่อ การเข้าไปทำนา ทำสวนและทำไร่ตามฤดูกาลในลักษณะของการถือวิสาสะหรือการใช้ ทางจำเป็นหรือทางภาระจำยอมเท่านั้น มิใช่เป็นการใช้ทางพิพาทเพื่อการสัญจรไปมา ตามปกติของพลเมืองหรือประชาชนหมู่มาโดยทั่วไป เพราะโจทก์มิได้นำสืบให้เห็น ว่าทางพิพาทมิได้สิ้นสุดเพียงแค่ว่าที่ดินของจำเลยที่ 2 เท่านั้น หากแต่ยังได้เชื่อมต่อ เป็นเส้นทางเดียวกันกับทางสาธารณประโยชน์ส่วนอื่น ๆ ด้วย พยานหลักฐานของ โจทก์ที่นำสืบมายังฟังไม่ได้ว่าทางพิพาทเป็นทางสาธารณประโยชน์อันเป็นสาธารณ สมบัติของแผ่นดิน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1304 (2) หรือ เป็นที่ดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 2 การกระทำของจำเลยทั้งสอง จึงไม่เป็นการร่วมกันทำให้เสียหาย ทำลาย ทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่ง ทรัพย์ที่ใช้หรือมีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์ หรือเข้าไปยึดถือครอบครองที่ดินของรัฐ ตามฟ้อง ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 5 พิพากษาลงโทษจำเลยทั้งสองนั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้อง ด้วย ฎีกาของจำเลยทั้งสองฟังขึ้น

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

(วิรุฬห์ แสงเทียน-ฉัตรไชย จันทรพรายศรี-วงศ์พร จิระภาค)

ศาลจังหวัดเชียงราย - นายเศวต อธิธิภูวดล

ศาลอุทธรณ์ภาค 5 - นางจุฑามาศ วงศ์ศิริวิลาส

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นอ3151/2552

ต้น

หมายเหตุ